

管理人。某区民政局对其自然成为赵某乙的遗产管理人没有异议，但主张赵某甲在赵某乙死亡后未向居委会、某区民政局报告，亦未通过特别程序指定遗产管理人，在此情形下，赵某甲直接将某区民政局诉至法院存在程序瑕疵。对此，本院认为，赵某甲、某区民政局对某区民政局为赵某乙的遗产管理人并无争议。而且，指定遗产管理人旨在解决对遗产管理人的确定存在的争议，而非分割遗产、管理遗产的法定前置程序，利害关系人亦无报告被继承人死亡的法定义务，故本院对某区民政局的上述抗辩意见不予采信。赵某甲为依法分割赵某乙的涉案遗产而起诉某区民政局符合法律规定。对被继承人生前的扶养，通常见于日常琐事、生活起居等，包括经济上的支持、情感上的陪伴，一般情况下，被继承人的亲属、与被继承人关系密切的人会更了解相关事实。赵某乙生前就医留存的联系人是赵某甲，也可以看出赵某乙生前对赵某甲较为信任和依赖，证人证言与此亦可相互印证。故本院采信证人的证言，结合赵某乙的就医资料等，认定赵某甲是继承人以外的对赵某乙扶养较多的人。赵某甲可分得涉案房屋份额的认定，应结合以下因素综合考量：扶养周期及方式。根据证人证言及赵某乙的就医资料可知，赵某乙身患疾病，自其父母死亡后一直与赵某甲共同生活，其生活起居、就医诊疗等均由赵某甲照顾、陪护、支付相应费用，扶养关系一直持续至赵某乙因病死亡。被继承人生前意愿。王某某等赵某乙的多位亲属均称赵某乙死亡前一晚，曾表示“要把位于香河的房屋转给赵某甲”。从查明情况看，赵某甲为赵某乙成家考虑，为赵某乙购买涉案房屋，首付款、贷款等系由赵某甲支付、偿还，赵某甲亦同意自行偿还涉案房屋剩余贷款。综上，赵某甲系赵某乙之姑姑，在无法定扶养义务的情形下，出于亲情和关怀对赵某乙进行了事实上的扶养，并在购买涉案房屋方面为赵某乙提供经济资助。这种扶养不是法律上必须履行的义务，而是道德层面的自愿扶助，赵某甲对赵某乙的扶养行为应当予以鼓励和肯定，结合分给扶养人的遗产数额应与其对被继承人所

尽扶养义务相一致的原则，赵某甲分得涉案房屋的全部分额具有正当性和合理性。北京市朝阳区人民法院判决如下：

登记在被继承人赵某乙名下的房屋的全部分额由原告赵某甲继承。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

一、民政部门之遗产管理人的确定方式

民政部门虽然负有担任遗产管理人的职责，但是通过何种程序确定该项身份，目前也缺乏操作细则。实践中，主要有“非诉讼方式”和“诉讼方式”两种情况。

所谓非诉讼方式，是指部分地方的民政部门主动承担或者依照利害关系人的申请承担了遗产管理人角色，具体表现如下。

其一，自然人去世后无继承人或继承人均放弃继承，当地居委会主动通知民政部门，建议其担任遗产管理人。其二，自然人去世后无继承人或继承人均放弃继承，相关利害关系人如受遗赠人、债权人向民政部门提出申请，要求其担任遗产管理人。部分地方民政部门受理后，一般会发出“遗产管理人受理公告”，确定一定时间的异议期限，异议期限届满，无人提出异议，民政部门再发出“遗产管理人担任公告”，确定担任遗产管理人。

所谓诉讼方式，是指自然人去世后无继承人或继承人均放弃继承时，利害关系人特别是债权人提起民事诉讼，将民政局诉至法院，要求将其指定为遗产管理人，随后以此为基础提起清偿债务的相关诉讼。^①

综上可知，实践中，民政部门担任遗产管理人的确定方式，主要有民政部门主动履职、利害关系人向民政部门申请、利害关系人向法院申请指定三种方式，但是这三种方式之前是什么关系，是可同时并行还是存在前置程序，目前尚缺乏统一的规则，就此问题将在下文论及。

^①参见(2022)豫0581民特4号民事判决书，载中国裁判文书网，2025年3月21日访问。

二、民政局之遗产管理人的确定程序

1. 遗产管理人确定的非诉讼程序与诉讼程序的关系。当下的实践中，利害关系人可以向法院申请指定遗产管理人，也可以直接向民政部门申请担任遗产管理人。那么，上述非诉讼程序与诉讼程序之间是何种关系？目前，尚缺乏明确规定，笔者认为该问题的回应，需要着重考察两个方面。

第一，遗产管理人的制度目的。如前文所述，《中华人民共和国民法典》引入遗产管理人的目的，是在保护被继承人遗产的同时，更高效、妥当地处理被继承人的债权债务。故此，在诸多程序的选择关系中，更方便、更有利于利害关系人主张权利应当是基本原则。

第二，与《中华人民共和国民法典》相类似制度的处理方式。《中华人民共和国民法典》当中关于监护人的制度，也涉及了法院指定程序与其他程序之间的关系，依照该法第三十一条第一款，对监护人的确定有争议的，可以由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定，也可以直接向法院申请指定。可见，对于监护人的确定存在“争议”，是向法院申请指定的前提。鉴于监护人的确定与遗产管理人的确定颇有相似性，故在程序选择层面，也可互相借鉴。

综上，笔者认为，利害关系人申请法院指定民政部门担任遗产管理人的前提，是存在争议的。换言之，如果民政部门对此没有争议，则无申请法院指定的必要。恰如本案中，某区民政局对于其作为赵某乙的遗产管理人并无争议，争议的只是是否需要经历前置程序的指定。故此，在确定民政部门担任遗产管理人过程中，非诉讼程序与诉讼程序应当是如下关系：利害关系人应首先申请民政部门担任遗产管理人，被拒绝后凭借拒绝的证明材料向法院起诉，申请法院指定。若未向民政部门申请，直接向法院起诉申请指定民政部门担任遗产管理人的，一般应以无法证明争议存在为由裁定不予受理或驳回起诉。

2. 遗产管理人的确定程序是否为民政部门承担债务清偿责任的前置程序。遗产管理人的确定有时并非当事人的最终目的，其后续还将以遗产管理人为被告起诉债务清偿。由此，也产生了另一个问题，即遗产管理人的确定程序与遗

产管理人履职之间是什么关系?换言之,如果债权人要求民政部门清偿债务时,是否需要以指定或确定遗产管理人程序为前提,先提起遗产管理纠纷,^①还是可以直接提起被继承人债务清偿之诉。司法实践中,存在一定分歧。

一种观点认为,如果债权人提起被继承人债务清偿之诉,需要先经过指定民政部门为遗产管理人的程序,未经指定程序,直接以被继承人债务清偿纠纷为由起诉民政局承担责任的,判决驳回相关诉讼请求。另一种观点认为,如认定债权人须先行向法院申请指定遗产管理人,势必会影响债权实现的效率,由原告先行申请法院指定遗产管理人并无必要。

笔者认为,该问题的解决需要从当下实践和未来完善两个角度考虑。

从当下实践的角度来看,需要区分民政部门的具体态度。如果民政部门对遗产管理人身份无异议,仅对债权数额等实体问题发表意见,则意味着当事人对于遗产管理人身份并无异议,其诉讼结构与继承人担任遗产管理人的情形也无本质区别,此时再要求债权人另行单独提起遗产管理人确定或指定程序,确无必要,直接审理债务清偿纠纷即可。如果民政部门对遗产管理人身份提出异议,则意味着遗产管理人的确定存在争议,依照《中华人民共和国民法典》第一千一百四十六条的规定,自然应当另行启动申请法院指定管理人的诉讼,债务清偿纠纷之诉可中止审理。

从未来完善的角度来看,需要系统考察遗产管理人履职的具体规则。如前文所述,对于遗产管理人如何履职、如何清偿债务,理论界已从债权申报公告、清偿顺序、分配方案异议等方面进行了很多探讨,域外也存在诸多的立法例,^②

^①关于遗产管理纠纷和被继承人债务清偿纠纷之诉,两者存在不少差异。《民事案件案由规定》中,继承纠纷项下存在遗产管理纠纷、被继承人债务清偿纠纷等四级案由。对于遗产管理人纠纷,最高人民法院释义资料显示:涉及遗产管理纠纷的案件主要包括,遗产管理人的选任纠纷、遗产管理人损害赔偿纠纷、遗产管理人履行义务纠纷、遗产管理人报酬纠纷、其他遗产管理过程中产生的纠纷;被继承人债务清偿纠纷,原告为该债务的债权人,如果遗产未分配,应当以遗产管理人为被告。参见杨万明主编:《最高人民法院新民事案件案由规定理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第135~138页。

^②例如,《法国民法典》中规定了遗产管理人的公示催告义务,第八百一十条规定了未在法定期间申报债权的债权人应承担的后果。《德国民法典》中也有类似规定。

都可为我国现有遗产管理人制度的完善提供借鉴。如果在未来的制度完善中，细化了遗产管理人的公示催告义务、债权申报程序等内容，则意味着遗产管理人履职将如同公司解散、破产清算一样，自有一套独特、完整的程序。在此前提下，民政部门的履职自然也会纳入该制度体系当中，需要依照详细的法定程序对外清偿债务，债权人的起诉要件也会发生很大的变化，比如，如果以后的司法解释明确遗产管理人必须在特定媒体发出债权人申报债权公告，则意味着本文所探讨的情形中，债权人应当在法定期限内向民政部门申报债权，而不是直接起诉民政部门要求清偿。

编写人：北京市高级人民法院 宋毅 史智军

（六）其他

52

夫妻一方死亡后，在世一方处分原夫妻

共同财产的合同部分有效

——孟某2诉孟某1等确认合同无效案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终14754号民事判决书

2. 案由：确认合同无效纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 孟某2

被告(上诉人):孟某1

被告(被上诉人):孟某3、孟某4

【基本案情】

孟某5与李某系夫妻关系,二人生育一子三女,即孟某2、孟某3、孟某1和孟某4。

2001年4月,李某购买涉案房屋并登记在自己名下。2003年9月,孟某5去世。2018年5月,李某与孟某1签订《赠与合同》,将涉案房屋无偿赠与孟某1,并将涉案房屋过户至孟某1名下。2019年12月,李某去世。2022年2月,孟某1将涉案房屋出售给案外人,并将涉案房屋过户至案外人名下。

【案件焦点】

案涉《赠与合同》是否有效。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为:赠与合同是赠与人将自己的财产无偿赠与受赠人,受赠人表示接受赠与的合同。本案中,李某与孟某1签订《赠与合同》,将涉案房屋赠与孟某1,但涉案房屋系在李某与孟某5夫妻关系存续期间购买,应属于夫妻共同财产,而非李某个人财产。根据法律规定,有下列情形之一的,合同无效……(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益……孟某5去世后,涉案房屋未进行遗产分割与继承,应由李某与孟某5全部继承人共同共有。李某与孟某1在明知上述情形的情况下,未征得继承人之一的孟某2的同意,通过签订《赠与合同》的方式将涉案房屋转移登记至孟某1名下,难以认定李某与孟某1的上述行为系善意,该赠与行为亦损害了共同共有人孟某2的利益。因此,李某与孟某1之间签订的《赠与合同》应属无效。

北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第一百八十五条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的

若干规定》第一条的规定，判决：

确认李某与孟某1于2018年5月9日签订的《赠与合同》无效。

一审宣判后，孟某1提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：夫妻在婚姻关系存续期间所得的共同所有的财产，除有约定的外，如果分割遗产，应当先将共同所有的财产的一半分出为配偶所有，其余的为被继承人的遗产。遗产在家庭共有财产之中的，遗产分割时，应当先分出他人的财产。赠与合同是赠与人将自己的财产无偿赠与受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。有下列情形之一的，合同无效……恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益……民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

根据查明的事实，涉案房产原系孟某5与李某夫妻共同财产，除有约定外，遗产分割时，应当先将共同所有的财产的一半分出为李某所有，其余的为孟某5的遗产，李某对自己的财产有权处分。孟某5去世后，遗产分割前，李某与孟某1签订《赠与合同》，李某将涉案房产中自己的财产部分给予受赠人孟某1，对于该部分财产的处分既不存在恶意串通，亦不损害孟某2、孟某4、孟某3的利益，不具备合同无效的法定理由。但李某在《赠与合同》中，未经其他继承人同意，擅自将涉案房产中属于孟某5的遗产部分进行处分，对于该部分财产的处分难以认定李某与孟某1系善意，该赠与行为亦损害了其他共同共有人的利益，应为无效。因此，一审法院认定《赠与合同》整体无效，属于法律适用不当，二审法院依法予以纠正。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十六条，《中华人民共和国继承法》第二十六条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第五十二条、第一百八十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决：

- 一、撤销北京市朝阳区人民法院(2022)京0105民初38660号民事判决；
- 二、确认李某与孟某1于2018年5月9日签订的《赠与合同》中涉及孟某

5的遗产部分无效；

三、驳回孟某2的其他诉讼请求。

【法官后语】

在夫妻双方未选择其他财产制的情形下，夫妻对共同财产形成共同共有。夫妻一方去世后，在世一方处分原夫妻共同财产的合同是否有效，应当从财产权属和处分行为两个方面加以考虑。

夫妻共同财产是基于法律的规定，因夫妻关系的存在而产生的。婚姻关系存续期间，如无另行约定，夫妻双方对共同财产形成共同共有。《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第二百九十九条规定：“共同共有人对共有的不动产或者动产共同享有所有权。”根据共同共有的一般原理，在婚姻关系存续期间，夫妻共同财产是一个不可分割的整体，夫妻对全部共同财产共同享有权利、承担义务，对共同财产不区分个人份额。只有在夫妻关系终止时，才可以对共同财产进行分割，确定各自份额。《民法典》第一千一百五十三条第一款规定：“夫妻共同所有的财产，除有约定的外，遗产分割时，应当先将共同所有的财产的一半分出为配偶所有，其余的为被继承人的遗产。”因此，夫妻一方去世后，夫妻关系终止，基于夫妻关系形成的共有基础丧失，此时夫妻共同财产中的一半析出为在世一方的个人财产，另一半则成为去世一方的遗产。在遗产分割前，遗产为各继承人共同共有。

夫妻一方去世后，在世一方对原夫妻共同财产进行处分，因此时共同财产的一半为在世一方个人所有，故在世一方对个人财产的处分为有权处分。去世一方的遗产在分割前，为各继承人共同共有。在世一方对遗产部分的处分，若未征得其他共有人同意、追认或事后取得处分权，系在没有处分权的情况下擅自处分他人财产，为无权处分。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十九条规定：“以转让或者设定财产权利为目的订立的合同，当事人或者真正权利人仅以让与人在订立合同时对标的物没有所有权或者处分权为由主张合同无效的，人民法院不予支持；因未取得真正权利人事后同意或者让与人事后未取得处分权导致合同不能履行，受让人

主张解除合同并请求让与人承担违反合同的赔偿责任的，人民法院依法予以支持。前款规定的合同被认定有效，且让与人已经将财产交付或者移转登记至受让人，真正权利人请求认定财产权利未发生变动或者请求返还财产的，人民法院应予支持。但是，受让人依据民法典第三百一十一条等规定善意取得财产权利的除外。”可见，是否享有所有权或者处分权对合同效力并不产生影响，只是在履行上可能遇到障碍。因此，无权处分的合同并不当然无效。如果同时存在恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的情形，则依法应为无效。而受让人是否能够实际取得标的物的财产权利，则取决于其受让行为是否能够适用善意取得制度。

本案中，涉案房屋原为李某与孟某5的夫妻共同财产。孟某5去世后，涉案房屋中的一半析出为李某的个人财产，另一半为孟某5的遗产。在孟某5的继承人就其遗产进行分割之前，孟某5的遗产为其继承人即李某、孟某1、孟某2、孟某3、孟某4共同共有。在此情形下，李某与孟某1签订《赠与合同》，将涉案房屋赠与孟某1。李某将涉案房屋中个人所有的部分赠与孟某1，不存在合同无效的法定事由，系对个人财产的有权处分，应为有效。李某明知涉案房屋中有孟某5的遗产份额，未经孟某5的其他继承人同意，擅自处分涉案房屋中属于孟某5的遗产部分，难以认定李某及孟某1系善意，且损害了其他继承人的利益，应为无效。民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。因此，《赠与合同》中涉及孟某5的遗产部分无效，其余部分有效。一审法院认定《赠与合同》整体无效，适用法律不当，二审法院依法予以纠正。

编写人：北京市第三中级人民法院 张羽 仵霞

离婚协议所涉子女继承内容应予遵守执行

—— 张某1诉张某2等继承案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终10383号民事判决书

2. 案由：继承纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 张某1

被告(上诉人): 张某2、张某3

被告: 李某

【基本案情】

被继承人张某4与张某5原为夫妻关系，后于2012年7月25日登记离婚，二人婚内生育一女即张某1。张某4与张某2于2012年7月28日登记结婚，后于2013年1月31日生育一子张某3。张某4于2017年4月4日死亡，其父张某6于2015年死亡。李某为张某4之母。

2004年8月4日，张某4(作为买受人)与某房地产开发公司(作为出卖人)签订《商品房买卖合同》，约定出卖人将涉案房屋出售给张某4，建筑面积为129.28平方米，总金额为41万元。出卖人应当在2006年10月31日前将房屋交付买受人使用。合同另行约定了违约责任、产权登记、保修责任等。经询，双方认可涉案房屋已交付，但尚未办理产权登记手续。

2012年7月25日，张某4(作为男方)与张某5(作为女方)签订《离婚

协议书》，主要内容为：男方与女方于1991年1月认识，于1992年1月18日在北京市登记结婚，婚后于1993年4月6日生育一女儿，名张某1。因感情不和致使夫妻感情破裂，已无和好可能，现经夫妻双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：“一、男女双方自愿离婚，双方子女张某1现已成人，无须抚养。二、夫妻共同财产的处理：(1)存款：双方名下无银行存款。(2)房屋：夫妻双方协议离婚，约定共同所有的涉案房屋所有权女方占70%，男方占30%，男方、女方如要买卖此房产所有权，均需由男方、女方及双方所生育女儿张某1三人一致同意方可出售、出租，否则此房产权变更任何手续无效。此房产居住者只能是男方、女方及女儿张某1。男方、女方如再婚不能以任何理由带再婚配偶及再婚子女在此房产居住，如男方、女方去世后，房产所有权归现婚内女儿张某1一人继承所有，任何人不得以任何理由享有此房产所有权。此房屋内家具、家电及一切家居用品归女方、女儿所有。(3)其他财产：婚前双方各自的财产归各自所有，男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有。”《离婚协议书》还就债务处置、隐瞒或转移夫妻共同财产的责任、离婚后的住房安排等进行了约定。

另查，涉案车辆登记在张某4名下，初次登记日期为2012年7月16日。张某1主张该车辆由张某4与张某5在夫妻关系存续期间共同购买。

本案中，张某1根据上述《离婚协议书》约定内容及有关事实，诉至法院请求继承涉案房屋30%的权利，并继承涉案车辆50%的份额。李某同意张某1的意见；但张某2、张某3对此不予认可，要求按照法定继承处理张某4的涉案遗产。

【案件焦点】

张某1能否根据张某4与张某5签订的《离婚协议书》约定，继承涉案房屋30%的权利。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：涉案《离婚协议书》中关于财产分割

的条款或者当事人因离婚就财产分割达成的协议，对男女双方均具有法律约束力。本案中，张某4与张某5登记离婚时签署的《离婚协议书》是双方自愿、真实的意思表示，对双方均具有法律约束力。《离婚协议书》中，夫妻双方在考虑各种因素的基础上，对解除婚姻关系、处分共同财产、子女抚养、共同债务清偿、离婚损害赔偿等形成一个概括的“一揽子”解决方案，各项内容互为前提，互为结果，构成一个整体。关于“涉案房屋所有权女方占70%，男方占30%……如男方、女方去世后，房产所有权归现婚内女儿张某1一人继承所有”的约定，依附于双方婚姻关系的解除以及其他财产分配的约定。张某4在《离婚协议书》中对涉案房屋中其所享有的权利份额在其去世后由其女儿张某1继承的约定，是通过其与张某5双方协商确定的，张某5也正是基于上述约定作出同意解除婚姻关系并分割其他夫妻共同财产的意思表示，故张某4在《离婚协议书》中作出的上述约定不属于单方民事行为。现张某1诉请要求取得涉案房屋相关权利，于法有据，法院予以支持。

关于涉案车辆，鉴于车辆购买于张某4与张某5夫妻关系存续期间，可能涉及案外人利益，故本案中不予处理，当事人可另行主张权利。北京市朝阳区人民法院判决如下：

- 一、涉案房屋30%的权利由张某1享有；
 - 二、驳回张某1的其他诉讼请求；
 - 三、驳回张某2、张某3的其他诉讼请求。
- 一审宣判后，张某2、张某3提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：《离婚协议书》中关于财产分割的条款或者当事人因离婚就财产分割达成的协议，对男女双方均具有法律约束力。本案中，张某4与张某5登记离婚时签署的《离婚协议书》是双方自愿、真实的意思表示，对双方均具有法律约束力。《离婚协议书》中，夫妻双方在考虑各种因素的基础上，对解除婚姻关系、处分共同财产、子女抚养、共同债务清偿、离婚损害赔偿等形成一个概括的“一揽子”解决方案，各项内容互为前提、互为结果，构成一个整体。关于涉案房屋“所有权女方占70%，男方占

30% ……如男方、女方去世后，此房产所有权归现婚内女儿张某1一人继承所有”的约定，依附于双方婚姻关系的解除以及其他财产分配的约定。张某4在《离婚协议书》中对涉案房屋中所享有的权利份额在其去世后由其女儿张某1继承的约定，是通过其与张某5双方协商确定的，张某5也正是基于上述约定作出同意解除婚姻关系并分割其他夫妻共同财产的意思表示。张某2、张某3所提《离婚协议书》上述约定不具有遗嘱性质和效力、本案不应适用遗嘱继承而应适用法定继承等相关上诉意见，本院不予采纳。一审法院依据《离婚协议书》约定内容，判令将涉案房屋30%份额的权利由张某1享有，并无不当，本院予以维持。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在离婚过程中，双方争议的重点常在于夫妻共同财产的分割处置。离婚协议通常系夫妻双方对解除婚姻关系、处分共同财产、子女抚养、共同债务清偿、离婚损害赔偿等概括形成的“一揽子”方案，各项内容互为前提、互为结果，构成一个整体。在离婚时，如就部分财产分割事宜相持不下，双方很可能会将一部分共同财产利益以交付、托管或者过户等方式转由双方婚生子女享有，进而达成离婚协议，如此既化解了双方感情纠葛所衍生的财产矛盾，也符合家庭财富代代相传的朴素观念，也在一定程度上补偿了子女因父母离婚而受损的生存发展利益。

本案总体上也应归类于这种情况，但特殊之处在于，涉案离婚协议并未约定将房屋直接交由婚生女所有，而是约定婚生女享有二人身故后的继承权利。该协议有关条款形似双务合同，但实际上是在处理双方身后的遗产，而非设定双方可即时互相履行的财产给付义务，该法律行为虽已成立，但似乎附期限生效，即与遗嘱的性质类似；但是，如将该条款视为遗嘱，似不符合继承法律制度上的任何一种遗嘱的形式要件。因此，在男方去世后，再婚妻子、孩子否认

上述协议有关内容的效力，引发了其与男方原婚生女之间的继承纠纷。

要厘清这一问题、理解此类案件的裁判规则，必须明确这样一个基本理念，即法律行为的性质是具体的而非抽象的。换言之，法律关系本质上是当事人之间具体社会关系在法律上的概括归纳，判断法律关系性质的事实依据是具体当事人的行为目的、方式、效果。人的行为往往具有复合性、复杂性。在不同当事人之间，将一个行为解释为多个不同性质的法律行为，符合法理、逻辑与常识。例如，对赌协议，对协议双方来讲，属于安排商业合作各阶段事务的合同；但对目标公司而言，则可能属于股东、出资人开展投融资活动的决议。

据此，对涉案离婚协议的房产继承条款，应作如下解读。

一、在协议双方之间，应视为一种特殊的合同

1. 关于行为归类。根据该条款的内容，双方作为平等的民事主体，为完成财产清算、实现离婚目的，协商一致将夫妻共同财产的相关权益予以处分，该条款作为离婚协议的财产部分，受到有关合同法律规范的调整。双方订立该条款的行为应视为合同行为。

2. 关于行为效力。根据法律规定，依法成立的合同，自成立时生效，对当事人具有法律约束力。合同具有相对性，协议双方依法订立上述条款，并据以实现离婚目的，该条款依法约束双方、合法有效^①。非因法定事由，未经任何一方同意，不得撤销、变更、解除。

二、在协议双方与有关继承人之间，应视为一种特殊的遗嘱

1. 关于行为归类。虽然订立上述条款的初衷在于约束双方财产处置权，但根据约定的具体内容、情境，随着时间推进，必然对他人(继承人)产生外溢效应。协议双方作为一种利益共同体，对其身后遗产继承而非生前财产处置作出安排，即对双方全体继承人作出了共同的遗嘱意思表示。

2. 关于行为效力。继承从被继承人死亡时开始，遗嘱自继承开始时生效。

^①此解读与原《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》第八条，以及由该条修改调整而来的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》第六十九条第二款的内容和精神相契合。

尽管上述条款看似不符合任何一种法定遗嘱形式要件，但可以参照公证遗嘱予以认定，理由如下：第一，该条款系双方真实意思表示且不存在违反法律强制性规定的情形；第二，该条款作为离婚协议的一部分，经有权机关（民政部门）审核备案；第三，在不违背且有利于贯彻公平、诚信、公序良俗等原则的情形下，民事领域允许法律规范的类推适用。

综上所述，夫妻二人通过离婚协议达成合意，同时牵涉到继承利益及其他权利义务安排，既属于当事人真实意思表示，也不违反法律、行政法规的强制性规定及公序良俗，符合人民群众的一般道德观念及心理预期，也遵循了公平、诚信的民法原则及社会主义核心价值观的要求，应予遵守并适时执行。但应当注意的是，审理中，如有证据显示协议双方通过“假离婚”的虚假协议牟利，或者离婚后共同处置涉案财产、变更协议、另立遗嘱，或者双方生前财产灭失的，则应认定这类通过离婚协议设立的“共同遗嘱”分别属于无效、被撤回、无法执行等情形。

编写人：北京市第三中级人民法院 玄明虎 张立



图书在版编目(CIP) 数据

中国法院2025年度案例. 婚姻家庭与继承纠纷/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院编. --北京: 中国法治出版社, 2025. 4. -- ISBN 978-7-5216-5035-8

I.D920.5

中国国家版本馆 CIP 数据核字第2025LJ5889 号

策划编辑: 李小草 韩璐玮 白天园

责任编辑: 白天园

封面设计: 李宁

中国法院2025年度案例. 婚姻家庭与继承纠纷

ZHONGGUO FAYUAN 2025 NIANDU ANLIHUNYIN JIATING YU JICHENG JIUFEN

编者/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/730毫米×1030毫米16开

版次/2025年4月第1版

印张/19.5 字数/228千

2025年4月第1次印刷

中国法治出版社出版

书号ISBN 978-7-5216-5035-8

定价: 79.00元

北京市西城区西便门西里甲16号西便门办公区 邮政编码：100053

网址：<http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话：010-63141612

(如有印装质量问题，请与本社印务部联系。)

传真：010-63141600

编辑部电话：010-63141792 印务部电话：010-63141606

-

..

-